



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

Índice Tema 19

1. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 - 1.1. Antecedentes.
 - 1.2. Sentencias del Tribunal Constitucional.
 - 1.3. Estructura.
2. Ámbito de aplicación y principios generales.
 - 2.1. Principios generales.
3. Las Administraciones Públicas y sus relaciones.
 - 3.1. Introducción.
 - 3.2. Principios de las relaciones interadministrativas.
 - 3.3. Las conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación.
 - 3.4. Los convenios de colaboración.
 - 3.5. Planes y programas conjuntos.
 - 3.6. Efectos de los convenios.
 - 3.7. Relaciones con la Administración Local.
 - 3.8. Comunicaciones a las Comunidades Europeas.



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA 19

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Públicas y sus relaciones.

1. LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

En cuanto al papel que dicha Ley juega en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español, es preciso tener en cuenta las afirmaciones que se hacen en su exposición de motivos, del siguiente tenor literal:

«El artículo 149.1.18.^a de la Constitución distingue entre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que habrán de garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

La delimitación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas se engloba en el esquema "bases más desarrollo" que permite a las Comunidades Autónomas dictar sus propias normas siempre que se ajusten a las bases estatales. Sin embargo, respecto al procedimiento administrativo común y al sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, aunque su formulación jurídica sea la manifestación expresa y la traducción práctica para los ciudadanos de la aplicación regular del propio régimen jurídico, la Constitución las contempla como una competencia normativa plena y exclusiva del Estado.

La Ley recoge esta concepción constitucional de distribución de competencias y regula el procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulación no agota las competencias estatales o autonómicas de establecer procedimientos específicos *ratione materiae* que deberán respetar, en todo caso, estas garantías.

La Constitución establece la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer las especialidades derivadas de su organización propia, pero además, como ha señalado la jurisprudencia constitucional, no se puede dissociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que también ha de ser posible que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino solo aquel

que deba ser común y haya sido establecido como tal. La regulación de los procedimientos propios de las Comunidades Autónomas habrá de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia exclusiva del Estado, integra el concepto de Procedimiento Administrativo Común.

A este avanzado concepto responde la Ley que es de aplicación a todas las Administraciones Públicas y rigurosamente respetuosa con la distribución constitucional de competencias».

1.1. ANTECEDENTES.

La ley modificó y derogó en su casi totalidad las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, así como de la Ley Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 1957.

1.2. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Varias sentencias del Tribunal Constitucional han afectado a la vigencia de su articulado.

La primera de ellas, de forma indirecta, al establecerse en la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 76/1996, que la comunicación previa a la Administración a la interposición del recurso contencioso-administrativo contemplada en el artículo 110 era un defecto subsanable en caso de que se produjese su omisión. Al convertirse en una mera carga formal, se procedió a la derogación de dicha previsión.

La segunda es la STC 50/1999, que afecta a la validez de varios preceptos relacionados con la regulación de órganos colegiados, al establecerse respecto de los artículos 17.1 *in fine*, 23, 24, 25.2, 25.3, 27.2, 27.3.º y 27.4 que no son artículos básicos, y por lo tanto no son de obligado respeto por parte de las Comunidades Autónomas en la configuración del régimen jurídico de sus órganos colegiados integrados en sus respectivas Administraciones.

1.3. ESTRUCTURA.

Su estructura es la siguiente:

- Título preliminar. Del ámbito de aplicación y principios generales.
- Título I. De las Administraciones Públicas y sus relaciones.
- Título II. De los órganos de las Administraciones Públicas.
- Título III. De los interesados.
- Título IV. De la actividad de las Administraciones Públicas.
- Título V. De las disposiciones y los actos administrativos.
- Título VI. De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
- Título VII. De la revisión de los actos en vía administrativa.
- Título VIII. De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

- Título IX. De la potestad sancionadora.
- Título X. De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES.

Ambos extremos aparecen recogidos en los artículos 1.º y 2.º de la Ley 30/1992, que establece:

«Artículo 1.º Objeto de la Ley.

La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas».

Qué es preciso entender como régimen jurídico de una Administración Pública. Como señaló en su momento la STC 76/1983, no hay que entender exclusivamente una referencia al procedimiento y al régimen de recursos sino también la regulación básica de la organización de todas las Administraciones.

De esta forma la ley viene a establecer la regulación del régimen de los órganos administrativos, su actividad, relaciones entre Administraciones, régimen de sus actos, señalando en ese sentido notas comunes, como la ejecutividad y la ejecutoriedad de los mismos; señala también el procedimiento para su producción, su régimen de recursos y mecanismo de revisión, etc.

«Artículo 2.º Ámbito de aplicación.

1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.

2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, tendrán, asimismo, la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación».

Sobre dicho artículo había que señalar lo siguiente:

- Las Comunidades Autónomas, sus Administraciones, estarán vinculadas a las previsiones de esta ley en los términos y con el margen de flexibilidad que antes se han indicado en la exposición de motivos transcrita.
- La enumeración legal de las entidades locales aparece recogida en el artículo 3.º de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

- El apartado 2.2 se refiere a la llamada Administración Institucional. Hay que entender excluidas de dicho ámbito, por no ser Administración Pública, las sociedades mercantiles de participación total o parcial por parte de entes públicos. En el ámbito de la Administración del Estado, y dados los términos del artículo 45 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), los Organismos Autónomos siempre van a estar incluidos dentro del ámbito del citado artículo 2.º 2 de la Ley 30/1992, al ser siempre su régimen público. De conformidad con el artículo 53.2 de la LOFAGE, las Entidades Públicas Empresariales, por regla general, se sujetarán al Derecho privado, y por lo tanto, se encontrarán fuera del ámbito de la Ley 30/1992, con las excepciones que establece la propia Ley 6/1997, en las que su régimen será público. Por otro lado, la denominada Administración Corporativa (Colegios Profesionales, Cofradías de pescadores, Cámaras de Comercio, etc.), tiene un régimen jurídico mixto, público y privado. Cuando realizan actividades que justifican su constitución y reconocimiento como personas jurídico-públicas (disciplinarias, ordenación de profesiones, fijación de retribuciones, etc.), se deben considerar incluidas dentro del ámbito del citado artículo 2.º 2.

2.1. PRINCIPIOS GENERALES.

Aparecen recogidos en el artículo 3.º de la Ley 30/1992, cuya redacción ha sido modificada por la Ley 4/1999, y que establece:

«Artículo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

2. Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
4. Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
5. En sus relaciones con los ciudadanos, las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación».

Las novedades de la nueva redacción respecto de la anterior vienen dadas esencialmente por la introducción de los principios de confianza legítima, transparencia y participación.

Tal y como señala la Exposición de Motivos de la reforma «... se introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el Título preliminar del Código Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente».

Por otro lado, conviene señalar que el artículo 3.º 1 es una copia de las previsiones que ya figuran en el artículo 103.1 de la Constitución.

Respecto del artículo 3.º 4, indicar que la personalidad jurídica de la Administración del Estado aparece recogida en el artículo 2.º 2 de la Ley 6/1997 de la LOFAGE.

La personalidad de Municipios y Provincias aparece en los artículos 140 y 141 de la Constitución.

La de las Comunidades Autónomas, en alguna ocasión, en sus Estatutos de Autonomía, y como regla general, en sus respectivas leyes de Gobierno y Administración.

En el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana, dicha previsión figura en el artículo 60 de la Ley 5/1983, de Gobierno Valenciano, al decir que «La Administración Pública de la Generalitat se organiza y actúa con personalidad jurídica única, conforme a criterios de eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, dentro de la mayor economía de medios que permita la obtención de los fines que tiene encomendados».

3. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SUS RELACIONES.

3.1. INTRODUCCIÓN.

No podemos hablar de la existencia de una sola Administración Pública, sino de una pluralidad de Administraciones Públicas, todas ellas con personalidad jurídica y titulares de relaciones jurídico-administrativas propias. Así, junto a las Administraciones Institucionales y Corporativas, se halla un conjunto de Administraciones Territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales), todas ellas titulares de intereses propios y dotadas de autonomía para la gestión de los mismos; si bien, toda esta galaxia administrativa se reconduce a la unidad estructural y sistemática, por la vía del principio constitucional de coordinación [arts. 103.1 de la Constitución Española y 3.º 1 f) de la LOFAGE].

Pues bien, la mera existencia de una pluralidad de Administraciones Públicas, si se quiere llegar a un funcionamiento ordenado del Estado, hace necesaria la regulación de las relaciones entre ellas. A esta regulación de las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas dedica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), su Título Primero que comprende los artículos 4.º a 10.

El Título Primero de la Ley aborda las relaciones entre las Administraciones Públicas a partir de las premisas de lealtad constitucional y la colaboración que han de presidir dichas relaciones, consustanciadas al modelo de organización territorial del Estado implantado por la Constitución (Exposición de Motivos de la ley).

Junto a la LRJPAC, la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 (LBRL) y la propia Constitución contienen también normas reguladoras de la materia que nos ocupa.

Es evidente que si la eficacia es un requerimiento inherente a toda organización, lo es doblemente de las Administraciones Públicas españolas: de una parte, porque el artículo 103.1 de la Constitución Española impone a cada una de ellas, explícitamente, el deber de una actuación eficaz y coordinada; de otra, porque el principio de unidad que proclama el artículo 2.º de la Constitución Española exige, también, una actuación coherente de todas las Administraciones Públicas.

El principio de unidad, que consagra el artículo 2.º de la Constitución Española, se expresa en el plano orgánico a través de la noción de supremacía, que designa la posición relativa de poder de unos entes respecto de otros en función de la jerarquización natural de los intereses que unos y otros defienden. El sistema plural de entes públicos que establece la Constitución Española supone dos cosas: primera, la existencia de un conjunto de intereses comunes a todo el Estado, de intereses generales cuya satisfacción y custodia corresponden al Estado mismo; segunda, la existencia de una jerarquización de los intereses confiados a los distintos entes públicos, en la que los del Estado son superiores a los de las Comunidades Autónomas y estos, a su vez, a los que corresponden a las Entidades Locales. Pues bien, la supremacía es la posición de poder inherente a la superioridad de los intereses que cada ente representa: es, ante todo, la posición de poder del Estado sobre los restantes entes públicos; y es, también, la posición de poder de las Comunidades Autónomas sobre las Entidades Locales. A la primera idea hizo referencia el Tribunal Constitucional cuando en su Sentencia 4/1981, de 2 de febrero, declaraba que de la Constitución Española se deducía la necesidad «de que el Estado quede colocado en una posición de superioridad» sobre las Comunidades Autónomas y los Entes Locales.

Pero la supremacía, en cuanto posición de poder derivada del principio de unidad, debe ejercerse de modo compatible con la situación de autonomía reconocida y garantizada a las entidades territoriales inferiores. Ello da lugar a la aparición de un conjunto de técnicas sumamente diversas, que pueden clasificarse en tres grupos en función de su intensidad creciente: se trata de las técnicas de cooperación, de coordinación y de control.

3.2. PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

El artículo 4.º de la Ley 30/1992, que modifica la Ley 4/1999, establece:

- «1. Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán:
 - a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
 - b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones.
 - c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.
 - d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.
2. A efectos de lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado anterior, las Administraciones Públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. Podrán también solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias.
3. La asistencia y cooperación requerida solo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante.

4. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y auxiliarse para aquellas ejecuciones de sus actos que hayan de realizarse fuera de sus respectivos ámbitos territoriales de competencias.
5. En las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones.

Cuando estas relaciones, en virtud del principio de cooperación, tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan, en aquellos asuntos que afecten a competencias compartidas (o exijan articular una actividad común entre ambas Administraciones), una actividad más eficaz de los mismos, se ajustarán a los instrumentos y procedimientos de cooperación a que se refieren los artículos siguientes».

3.3. LAS CONFERENCIAS SECTORIALES Y OTROS ÓRGANOS DE COOPERACIÓN.

El artículo 5.º de la Ley 30/1992, reformado por la Ley 4/1999, dispone:

- «1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden crear órganos para la cooperación entre ambas, de composición bilateral o multilateral, de ámbito general o de ámbito sectorial, en aquellas materias en las que exista interrelación competencial, y con funciones de coordinación o cooperación según los casos.

A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, no tienen la naturaleza de órganos de cooperación aquellos órganos colegiados creados por la Administración General del Estado para el ejercicio de sus competencias en cuya composición se prevea que participen representantes de la Administración de las Comunidades Autónomas con la finalidad de consulta.

2. Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma, se denominan Comisiones Bilaterales de Cooperación. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen.
3. Los órganos de cooperación, de composición multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros del Gobierno en representación de la Administración General del Estado, y a miembros de los Consejos de Gobierno en representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, se denominan Conferencias Sectoriales. El régimen de cada Conferencia Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno.
4. La convocatoria de la Conferencia se realizará por el Ministro o Ministros que tengan competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial. La convocatoria se hará con antelación suficiente y se acompañará del orden del día y, en su caso, de la documentación precisa para la preparación previa de la Conferencia.
5. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial se firmarán por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos podrán formalizarse bajo la denominación de Convenio de Conferencia Sectorial.

6. Las Conferencias Sectoriales podrán acordar la creación de comisiones y grupos de trabajo para la preparación, estudio y desarrollo de cuestiones concretas propias del ámbito material de cada una de ellas.
7. Con la misma finalidad, y en ámbitos materiales específicos, la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán constituir otros órganos de cooperación que reúnan a responsables de la materia.
8. Cuando la materia del ámbito sectorial de un órgano de cooperación de composición multilateral afecte o se refiera a competencias de las Entidades Locales, el pleno del mismo puede acordar que la asociación de estas de ámbito estatal con mayor implantación sea invitada a asistir a sus reuniones, con carácter permanente o según el orden del día».

Como se ve, los dos últimos apartados hacen referencia a la posible creación de otros órganos de cooperación distintos a las Conferencias Sectoriales.

En todo caso, las Conferencias Sectoriales no deben confundirse, como advierte Jiménez Blanco, con aquellos órganos del Estado nacidos dentro de un concepto más amplio de cooperación institucional y orgánica que incorporan representantes de las Comunidades Autónomas, pero que ejercen competencias propias de aquel y que es otra forma de apuntalar la insuficiencia de la representación territorial en el Senado. Entre estos órganos son de citar el Consejo de Planificación (art. 131.2 de la Constitución Española), el Consejo Superior de la Función Pública, el Consejo de Universidades (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, art. 28), el Consejo de la Juventud de España (Ley 18/1983).

La irrupción en nuestro ordenamiento de la técnica de las Conferencias Sectoriales se produjo por la necesidad de coordinar las Haciendas de las Comunidades Autónomas y del Estado. La Ley de Organización y Funcionamiento de las Comunidades Autónomas, en su artículo 3.º, creó a tal efecto el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se reunirían representantes del Estado y de las Comunidades Autónomas, al más alto nivel administrativo en cada caso (Ministros y Consejeros, respectivamente), y concebido como órgano consultivo y de deliberación, sin competencias resolutorias propias.

La Ley de Proceso Autonómico generalizó tales Conferencias a nivel ministerial y con la participación del Estado, «a fin de asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la actuación de los poderes públicos y la imprescindible coordinación. Se prevé allí la reunión de forma regular y periódica, al menos dos veces al año, de Conferencias Sectoriales de los Consejeros de las distintas Comunidades Autónomas y del Ministro o Ministros del ramo, bajo la Presidencia de uno de estos, con el fin de intercambiar puntos de vista y examinar en común los problemas de cada sector y las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos».

La nueva regulación de las Conferencias Sectoriales es más tímida que la Ley del Proceso Autonómico, pues no recoge la obligatoriedad de la convocatoria dos veces al año, ni siquiera impone la atribución de la Presidencia al Ministro representante del Estado. La timidez de esta regulación se manifiesta, asimismo, en la falta de previsión sobre Conferencias de Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Estos datos y el hecho de que se descarte la regla de las mayorías para la toma de acuerdos, ponen en evidencia la extrema debilidad de esta técnica en nuestro sistema. Y no puede ser de otra manera, porque está todo él montado sobre la profunda desigualdad de las Comunidades Autónomas entre sí y de un entendimiento vis a vis del Estado con cada una de aquellas.

Es preciso tener en cuenta en esta materia la Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que se institucionaliza la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, órgano que sirve para encauzar la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de voluntad del Estado ante la Unión Europea.

3.4. LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

La cooperación por antonomasia entre dos entes públicos es aquella que se concreta en un acuerdo de voluntades que da lugar a un convenio o contrato. Estos pactos, bilaterales o multilaterales, empiezan a cobrar importancia cuando en la organización del sector público imperan los principios de personalidad y descentralización, como ahora ocurre. La ley distingue, en función de las fases previas que conducen a ellos, entre los convenios de colaboración y los convenios de Conferencia Sectorial, según hayan sido suscritos sin o previa la celebración de una de estas. Su régimen jurídico es en todo caso el mismo.

La Constitución (art. 145) ha visto con recelo, como ocurre en los Estados federales, los acuerdos entre Comunidades Autónomas, sobre todo porque el constituyente veía con temor la posibilidad de una alianza de *els països catalans*. De aquí no solo la prohibición de la Federación de Comunidades Autónomas, sino también la distinción entre los acuerdos que pudiéramos llamar convenios «políticos», que necesitarán la autorización de las Cortes Generales de los «administrativos», es decir, aquellos que pudieran celebrar las Comunidades Autónomas entre sí para «la gestión y prestación de servicios públicos», remitiéndose entonces a los Estatutos los supuestos, requisitos y términos en que estos últimos pudieran celebrarse, así como el carácter de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales.

En ese sentido, el artículo 145 de la Constitución establece:

- «1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como los efectos y el carácter de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales».

El artículo 6.º de la Ley 30/1992, reformado por la Ley 4/1999, dispone:

- «1. La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. Los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar, cuando así proceda:
 - a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.
 - b) La competencia que ejerce cada Administración.
 - c) Su financiación.
 - d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.
 - e) La necesidad o no de establecer una organización para su gestión.
 - f) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del convenio.
 - g) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

3. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, este resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración.
4. Cuando los convenios se limiten a establecer pautas de orientación política sobre la actuación de cada Administración en una cuestión de interés común o a fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la colaboración en un área de interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés se denominarán Protocolos Generales.
5. Cuando la gestión del convenio haga necesario crear una organización común, esta podrá adoptar la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil.

Los Estatutos del consorcio determinarán los fines del mismo, así como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero.

Los órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción que se fije en los Estatutos respectivos.

Para la gestión de los servicios que se le encomienden, podrán utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones consorciadas».

En relación con el tema, la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, establece:

«Régimen de suscripción de convenios de colaboración.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los organismos públicos vinculados o dependientes, podrán celebrar los convenios previstos en el artículo 6.º, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trámites establecidos, entre los que se incluirá necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados. El régimen de suscripción de los mismos y, en su caso, de su autorización, así como los aspectos procedimentales o formales relacionados con los mismos, se ajustará al procedimiento que reglamentariamente se establezca».

A su vez conviene tener en cuenta que la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, excluye en su artículo 4.º 1 c), del ámbito de aplicación del mismo, a los convenios de colaboración celebrados entre Administraciones.

Por otro lado, indicar que el artículo 59 de la Ley Orgánica 5/1982, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, establece:

- «1. La Generalitat, a través del Consell, podrá celebrar convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, tanto con el Estado como con otras Comunidades Autónomas. Tales acuerdos deberán ser aprobados por Les Corts Valencianes y comunicados a las Cortes Generales, entrando en vigor a los 30 días de su publicación.
2. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas requerirán, además de lo que prevé el apartado anterior, la autorización de las Cortes Generales.

3. Las relaciones de la Comunitat Valenciana con el Estado y las demás Comunidades Autónomas se fundamentarán en los principios de lealtad institucional y solidaridad. El Estado velará por paliar los desequilibrios territoriales que perjudiquen a la Comunitat Valenciana.

Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana se rigen en sus actuaciones y en las relaciones con las Instituciones del Estado y las Entidades Locales por los principios de lealtad, coordinación, cooperación y colaboración.

4. La Generalitat mantendrá especial relación de cooperación con las Comunidades Autónomas vecinas que se incluyan en el Arco Mediterráneo de la Unión Europea.
5. La Generalitat colaborará con el Gobierno de España en lo referente a políticas de inmigración.»

3.5. PLANES Y PROGRAMAS CONJUNTOS.

Establece el artículo 7.º de la Ley 30/1992, reformado por la Ley 4/1999:

- «1. La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden acordar la realización de planes y programas conjuntos de actuación para el logro de objetivos comunes en materia en las que ostenten competencias concurrentes.
2. Dentro del respectivo ámbito sectorial, corresponde a las Conferencias Sectoriales la iniciativa para acordar la realización de planes o programas conjuntos, la aprobación de su contenido, así como el seguimiento y evaluación multilateral de su puesta en práctica.
3. El acuerdo aprobatorio de planes o programas conjuntos debe especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos de su contenido:
 - Los objetivos de interés común a cumplir.
 - Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
 - Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.
 - Los compromisos de aportación de recursos financieros.
 - La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación.
4. El acuerdo aprobatorio de un plan o programa conjunto, que tendrá eficacia vinculante para la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas participantes que lo suscriban, puede ser completado mediante convenios de colaboración con cada una de ellas que concreten aquellos extremos que deban ser especificados de forma bilateral.
5. Los acuerdos aprobatorios de planes o programas conjuntos son objeto de publicación oficial.»

3.6. EFECTOS DE LOS CONVENIOS.

Establece el artículo 8.º de la Ley 30/1992:

«Artículo 8.º. Efectos de los convenios.

1. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración en ningún caso suponen la renuncia a las competencias propias de las Administraciones intervinientes.
2. Los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración celebrados obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa.

Tanto los convenios de Conferencia sectorial como los convenios de colaboración serán comunicados al Senado.

Ambos tipos de convenios deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial" de la Comunidad Autónoma respectiva.

3. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6.º 3, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional.»

3.7. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Establece el artículo 9.º de la Ley 30/1992.

«Artículo 9.º. Relaciones con la Administración Local.

Las relaciones entre la Administración General del Estado o la Administración de la Comunidad Autónoma con las Entidades que integran la Administración Local, se regirán por la legislación básica en materia de Régimen Local, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en el presente Título».

Dicho artículo realiza una remisión a las previsiones de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece en sus artículos 10 y 55 y siguientes una regulación de dicho régimen de relaciones. A su vez, es preciso tener en cuenta las previsiones de los artículos 61 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986.

El artículo 10, establece:

- «1. La Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
2. Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan al interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de las de estas.
3. Las funciones de coordinación no afectarán en ningún caso a la autonomía de las Entidades Locales.»

Los artículos 55 y siguientes, establecen:

«Artículo 55.

Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades Locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas:

- a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
- b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones.
- c) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por estas de sus cometidos.
- d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

Artículo 56.

- 1. Las Entidades Locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata los secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber.
- 2. En todo caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas estarán facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes.
- 3. La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas deberán facilitar el acceso de los representantes legales de las Entidades Locales a los instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.

Artículo 57.

La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información.

Artículo 58.

1. Las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas podrán crear, para la coordinación administrativa, órganos de colaboración de las Administraciones correspondientes con las Entidades Locales. Estos órganos, que serán únicamente deliberantes o consultivos, podrán tener ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial.

Para asegurar la colaboración entre la Administración del Estado y la Administración Local en materia de inversiones y de prestación de servicios, el Gobierno podrá crear en cada Comunidad Autónoma una Comisión Territorial de la Administración Local. Reglamentariamente, se establecerá la composición, organización y funcionamiento de la Comisión.

2. Tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades Autónomas podrán participar en los respectivos órganos de colaboración establecidos por cada una de ellas.

En todo caso, las Administraciones que tengan atribuidas la formulación y aprobación de instrumentos de planificación deberán otorgar a las restantes una participación que permita armonizar los intereses públicos afectados.

La participación de los municipios en la formación de los planes generales de obras públicas que les afecten se realizarán en todo caso de conformidad con lo que disponga la correspondiente legislación sectorial. Asimismo, en la determinación de usos y en la adopción de resoluciones por parte de otras Administraciones Públicas en materia de concesiones o autorizaciones relativa al dominio público de su competencia, será requisito indispensable para su aprobación el informe previo de los municipios en cuyo territorio se encuentre dicho dominio público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82 y 83 de la LRJPAC.

Artículo 59.

1. A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas, en los supuestos previstos en el número 2 del artículo 10 y para el caso de que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos contemplados en los artículos anteriores o estos resultaran manifiestamente inadecuados por razón de las características de la tarea pública de que se trate, las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas, reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, podrán atribuir al Gobierno de la Nación, o al Consejo de Gobierno, la facultad de coordinar la actividad de la Administración Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales en el ejercicio de sus competencias.

La coordinación se realizará mediante la definición concreta y en relación con una materia, servicio o competencia determinados de los intereses generales o comunitarios, a través de planes sectoriales para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública en la materia correspondiente. En la tramitación de los mismos se observará lo dispuesto en el número 2 del artículo anterior.

Las Entidades Locales ejercerán sus facultades de programación, planificación u ordenación de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las previsiones de los planes a que se refiere el párrafo anterior.

2. En todo caso, la Ley deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los límites de la coordinación, así como las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales o las correspondientes Asambleas Legislativas.

Artículo 60.

Cuando una Entidad Local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la Ley, de forma que tal incumplimiento afectara al ejercicio de competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, y cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial, deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la Entidad Local.

Artículo 61.

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de este y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las Corporaciones Locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales (...).
3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general en relación con la convocatoria de elecciones parciales y con la provisional administración ordinaria de la Corporación.

Artículo 62.

En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias en la materia, las Leyes reguladoras de la acción pública en relación con la misma asegurarán, en todo caso, a las Entidades Locales su participación o integración en actuaciones o procedimientos conjuntamente con la Administración del Estado y/o con la de la Comunidad Autónoma correspondiente, atribuyéndole a una de estas la decisión final.

En ningún caso estas técnicas podrán afectar a la potestad de autoorganización de los servicios que corresponde a la Entidad Local».

3.8. COMUNICACIONES A LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

El artículo 10 de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, establece al respecto:

«Artículo 10. Comunicaciones a las Comunidades Europeas.

1. Cuando en virtud de una obligación derivada del Tratado de la Unión Europea o de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus instituciones, deban comunicarse a estas disposiciones de carácter general o resoluciones, las Administraciones Públicas procederán a su remisión al órgano de la Administración General del Estado competente para realizar la comunicación a dichas instituciones. En ausencia de plazo específico para cumplir esa obligación, la remisión se efectuará en el de quince días.
2. Cuando se trate de proyectos de disposiciones o cualquiera otra información, en ausencia de plazo específico, la remisión deberá hacerse en tiempo útil a los efectos del cumplimiento de esa obligación».



